Les déclarations d’intention

Droit anglais des contrats | Misrepresentation and intent | Déclaration, date et preuve

Une déclaration sur l’avenir peut aussi renseigner sur le présent. Lorsqu’un dirigeant indique que des fonds empruntés serviront à financer une expansion, ses mots peuvent exprimer le projet actuel de la société. En droit anglais, cette intention peut constituer un fait.

1. Prévision | Que pourrait-il se passer ?

Une prévision estime un résultat futur. Le fait qu’elle se révèle inexacte ne suffit pas à établir une *misrepresentation*. Selon le contexte, elle peut aussi laisser entendre un fait existant, par exemple que certains essais ont déjà été réalisés. Identifiez le sens de la déclaration pour son destinataire.

2. Intention actuelle | Quel est le projet au moment de parler ?

Une déclaration portant sur un acte futur peut exprimer une intention existante. Si la société prévoit déjà d’affecter les fonds à un autre usage, l’affirmation contraire peut être fausse dès qu’elle est formulée. Un projet sincère peut ensuite être abandonné. Un changement après la conclusion ne suffit pas, à lui seul, à prouver que la déclaration était fausse.

3. Engagement | Qu’a promis la partie sur le plan contractuel ?

Une promesse intégrée au contrat crée une obligation. Si l’acte promis n’est pas accompli, examinez l’inexécution et les éventuelles exceptions. Une même déclaration peut décrire un projet existant et créer un engagement. Selon l’article 1 du Misrepresentation Act 1967, son incorporation au contrat ne fait pas à elle seule obstacle à la *rescission*.

4. Influence sur la décision et recours

Examinez le rôle de la déclaration dans la décision du destinataire. Elle peut constituer l’un des motifs qui l’ont effectivement conduit à contracter. Une *misrepresentation* rend en principe le contrat annulable. La *rescission* et les dommages-intérêts ont des conditions distinctes. Si une fraude est alléguée, recherchez les éléments qui éclairent l’état d’esprit de l’auteur.

> Legal English | **We expect to expand** exprime une prévision. **We currently intend to expand** décrit le projet actuel. **We undertake to expand** exprime un engagement.

Ce que montrent les décisions

Edgington v Fitzmaurice (1885) | Un projet présenté à tort

Des administrateurs ont publié un prospectus invitant à souscrire des titres de dette. Il indiquait que les fonds serviraient à financer des aménagements et à développer l'activité. Ils voulaient en réalité régler des dettes pressantes. La Cour d'appel a traité leur intention actuelle comme un fait. L'investisseur se méprenait également sur la sûreté, mais l'affectation annoncée des fonds a bien pesé sur sa décision.

Bisset v Wilkinson (1927) | Une estimation dans son contexte

Le vendeur a estimé qu'un terrain pouvait accueillir 2 000 moutons. Les parties savaient que le terrain n'avait jamais servi à l'élevage ovin. Dans ce contexte, le Conseil privé a retenu une simple opinion. Dans *Smith v Land and House Property Corporation*, l'appréciation favorable d'un locataire supposait en revanche un fondement factuel que le bailleur était censé connaître. Il savait que des loyers restaient impayés.

Spice Girls v Aprilia (2002) | Une déclaration par le comportement

Les cinq membres du groupe ont participé à une séance promotionnelle avant la conclusion d'un contrat de parrainage. Cela laissait entendre que la société ne savait pas qu'un membre avait annoncé son intention de partir. Les autres membres le savaient déjà. La représentation portait donc sur une connaissance présente.

With v O'Flanagan (1936) | Un changement avant la signature

Les indications d'un médecin sur les revenus de son cabinet étaient exactes lorsqu'il les a données. Les revenus ont fortement chuté avant la vente, et l'acheteur n'en a pas été informé. Une déclaration qui continue de produire ses effets peut devenir trompeuse si les circonstances changent sensiblement. Examinez s'il fallait la rectifier avant la conclusion.

> Preuve | Situez sur une chronologie la déclaration, les décisions internes, tout changement de projet, toute rectification et la signature. Qui savait quoi à chaque étape ?

Cas pratique corrigé et sources

Le prêt destiné à l’expansion

Avant la signature d’un prêt de 200 000 £, Eastbank lit une lettre dans laquelle l’emprunteur indique qu’il entend affecter les fonds à une nouvelle ligne de production. Le comité de crédit mentionne ce projet et le taux d’intérêt parmi ses motifs. Le contrat ne fixe aucune affectation des fonds. L’emprunteur rembourse finalement des dettes existantes. Comment analyser les deux chronologies ci-dessous ?

Corrigé

Remboursement décidé avant la lettre. Une décision datée affectant tous les fonds aux dettes existantes indique que la lettre était déjà trompeuse. Le procès-verbal du comité montre son influence sur l’octroi du prêt. Si l’auteur connaissait la décision, cela étaye la fraude. Examinez séparément la *rescission* et les dommages-intérêts.

Projet sincère abandonné après la signature. Le changement ultérieur ne rend pas la lettre mensongère à la date de son envoi. Si le contrat contenait une clause d’affectation, l’emploi des fonds à un autre usage pourrait constituer une inexécution distincte.

Quelles pièces permettraient de trancher ? Le remboursement final est compatible avec les deux chronologies. Comparez les dates des budgets approuvés, des procès-verbaux et des messages internes. Un projet qui envisage simplement le remboursement a moins de poids qu’une décision déjà adoptée.

> Variante | Le projet change avant la signature et l’emprunteur sait qu’Eastbank se fie toujours à la lettre. Examinez si la déclaration continuait de produire ses effets, si elle devait être rectifiée et si elle a influencé la conclusion du prêt.

Jurisprudence et texte de loi

Edgington v Fitzmaurice (1885) 29 Ch D 459, 483 | Intention actuelle
Bisset v Wilkinson [1927] AC 177 | Opinion en contexte
Smith v Land and House Property Corporation (1884) 28 Ch D 7 | Fait implicite
Spice Girls Ltd v Aprilia World Service BV [2002] EWCA Civ 15 | Déclaration par le comportement
With v O’Flanagan [1936] Ch 575 | Analysé dans Foodco v Henry Boot
Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | Rescission et dommages-intérêts